Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos

SENTENÇA

Autos 0856815-34.2024.8.12.0001
Procedimento Comum Cível - Serviços de Saúde
Autor: Fernanda Souza Branquinho Carneiro
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul

Trata-se de ação indenizatória proposta por Fernanda Souza Branquinho Carneiro contra Estado de Mato Grosso do Sul, partes já qualificadas da petição inicial, por intermédio da qual pretende a autora o pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de atraso no fornecimento de medicamento, o que culminou no óbito de sua genitora.

Alega na inicial ser filha de Edinalva Santos de Souza, portadora de neoplasia maligna de cólon não especificado – CID10 C18.9, doença que culminou em seu óbito em 09/02/2021.

Afirma que em 07/05/2020, sua genitora ajuizou a ação nº 0805557-21.2020.8.12.0002, visando o fornecimento do medicamento "BEVACIZUMABE" e que obteve decisão judicial favorável em sede de agravo de instrumento com determinação para que o réu fornecesse o medicamento, no prazo de 10 dias.

Relata que o réu foi intimado para cumprimento da liminar em 05/06/2020, cujo prazo se encerrava em 19/06/2020. Após, a liminar foi confirmada em sentença de mérito, sendo o réu intimado para cumprimento no dia 03/08/2020, entretanto este só veio a cumprir a ordem em 19/01/2021, quando a autora já estava internada e em estado terminal, vindo a falecer em 09/02/2021.

Sustenta que há responsabilidade civil no caso, considerando a desídia do réu no fornecimento do medicamento que seria imprescindível para o tratamento da autora, ocasionando em um atraso de mais de 8 meses, considerando o primeiro pedido feito na via administrativa.

Desse modo, pede que a ação seja julgada procedente para o fim de condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos

Endereço: Rua da Paz, 14, Jardim dos Estados - 4º andar - Bloco I - CEP 79002-919, Fone: 3317-3414, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2vfrp@tjms.jus.br - autos 0856815-34.2024.8.12.0001

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO MULLER PAREJA, liberado nos autos em 06/10/2025 às 16:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0856815-34.2024.8.12.0001 e código pNjh6qMm.

morais suportados, no importe de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais).

Citado, o Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação às f. 106-112. Asseverou, em síntese, que o caso versa sobre responsabilidade civil subjetiva e que não há comprovação de omissão praticada pelo Estado. Afirma que adotou todas as providências para cumprimento da ordem em tempo hábil e dentro dos limites de sua competência, de modo que não há provas de que tenha concorrido para o resultado morte, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente. Em caso de procedência, pede a redução do valor, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A parte autora impugnou a contestação (f. 136-151).

As partes foram intimadas para especificarem provas, sendo requerido o julgamento antecipado da lide (f. 164-166).

É, em síntese, o relatório. Decido.

Versa a lide sobre matéria de fatos e de direitos. Os fatos articulados na inicial estão demonstrados pelos documentos acostados aos autos, e não houve requerimento para produção de provas pelas partes.

Portanto, a causa comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pretende a autora a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, atribuindo desídia no fornecimento de medicamento, o que teria culminado na piora do quadro de saúde de sua genitora Edinalva Santos de Souza e, posteriormente, seu óbito.

Verifica-se, portanto, que a parte autora não imputa ao ente público a prática de ato comissivo, e sim omissivo.

Nesse aspecto, é pacífico pela doutrina e jurisprudência que, em se tratando conduta omissiva estatal, a responsabilidade civil do ente público torna-se subjetiva, devendo-se perquirir acerca da atuação ineficiente do Estado, ou fora dos padrões legais.

Sobre o tema, assim leciona Matheus Carvalho:

> "Ressalte-se que a Responsabilidade Subjetiva aplicável, neste caso, não é aquela apresentada ou defendida pela da teoria

Endereço: Rua da Paz, 14, Jardim dos Estados - 4º andar - Bloco I - CEP 79002-919, Fone: 3317-3414, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2vfrp@tjms.jus.br - autos 0856815-34.2024.8.12.0001

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO MULLER PAREJA, liberado nos autos em 06/10/2025 às 16:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0856815-34.2024.8.12.0001 e código pNjh6qMm.

> civilista, ou seja, não depende da demonstração de dolo ou culpa do agente público, mas sim da responsabilização decorrente da Culpa Anônima. Relembre-se que tal teoria entende que a má prestação do serviço ou a prestação ineficiente geraria a responsabilidade subjetiva do estado. Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do ano"[1].

Nesse mesmo sentido, é o que entende o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul:

> APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACOS NA RODOVIA ESTADUAL MS-450 – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA AGESUL EVIDENCIADA – OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VIA – LOCAL SEM ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – QUANTUM MANTIDO EM VINTE E DOIS MIL REAIS PARA CADA AUTOR – JUROS DE MORA – SÚMULA 54 DO STJ – PENSÃO MENSAL – INDEVIDA – INCAPACIDADE TOTAL NÃO VERIFICADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. No caso em apreço, os requisitos para a procedência parcial dos pedidos iniciais se fazem presentes aos autos, porquanto evidenciada a omissão da AGESUL em realizar o seu dever de manter as vias em condições de trafegabilidade, na medida em que a existência de buracos na pista implicou a ocorrência do evento lesivo, o que ocasionou diversas lesões nas vítimas, autores da demanda. (TJMS. Apelação Cível n. 0819220-79.2016.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 12/01/2022, p: 14/01/2022)

Desse modo, constituem elementos definidores da responsabilidade do Estado, em casos de omissão de seus agentes, o comportamento omissivo, o dano, o nexo de causalidade e a culpa do serviço público[2].

Para que a conduta omissiva possa ensejar a responsabilização do ente público, é necessária a ausência de cumprimento de dever legalmente estabelecido[3].

No caso dos autos, foi ajuizada ação para o fornecimento

[1] Carvalho, Matheus. *Manual de Direito Administrativo* – 4 ed.rev.ampl. e atual - Salvador: JusPODIVM, 2017.
[2] *Idem, ibidem.*
[3] *Idem, ibidem.*

Endereço: Rua da Paz, 14, Jardim dos Estados - 4º andar - Bloco I - CEP 79002-919, Fone: 3317-3414, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2vfrp@tjms.jus.br - autos 0856815-34.2024.8.12.0001

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO MULLER PAREJA, liberado nos autos em 06/10/2025 às 16:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0856815-34.2024.8.12.0001 e código pNjh6qMm.

do medicamento Avastin (Bevacizumabe), medicamento este que, embora tenha registro na ANVISA, não é padronizado pela RENAME, ou seja, não está disponível no SUS.

Essa anotação, inclusive, constou no parecer emitido pelo NATjus na ação de obrigação de fazer ajuizada pela genitora da autora. Veja-se:

> **VII - Se o pedido do autor é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em qualquer esfera, considerando especialmente, no caso de fármacos, os Programas de Medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS) e seus Protocolos Clínicos e a eficácia dos remédios disponibilizados na rede pública;**
>
> O Bevacizumabe não está padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2020) ou outro ato normativo do SUS. O Bevacizumabe não foi avaliado pela CONITEC para o tratamento do câncer colorretal (foi avaliado para câncer de colo de útero, degeneração macular relacionada à idade e edema macular diabético).

Verifica-se, portanto, que não houve recusa formal ou recusa ao fornecimento do medicamento na via administrativa, e sim indisponibilidade do medicamento pelo fato de não integrar o quadro do SUS, de modo que não se pode atribuiu ao réu conduta dolosa.

A parte autora também atribuiu desídia ao réu, pois alega que se o medicamento tivesse sido disponibilizado antes, teria evitado o óbito de sua genitora.

Entretanto, não existem provas nesse sentido. Isso porque, o medicamento em questão foi fornecido em vida para a paciente, mediante sequestro judicial para sua aquisição, no entanto devido ao estágio avançado de sua doença, este não surtiu o efeito desejado.

Ademais, essa alegação não encontra respaldo científico algum.

Com efeito, registro que o medicamento Avastin (Bevacizumabe) foi objeto de avaliação pela CONITEC no ano de 2022 para tratamento do câncer de colorretal (doença da mãe da autora), oportunidade em que concluiu pela não incorporação do medicamento no SUS, devido a baixa evidência científica de efetividade do medicamento, aliado ao alto impacto financeiro gerado.

Endereço: Rua da Paz, 14, Jardim dos Estados - 4º andar - Bloco I - CEP 79002-919, Fone: 3317-3414, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2vfrp@tjms.jus.br - autos 0856815-34.2024.8.12.0001

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO MULLER PAREJA, liberado nos autos em 06/10/2025 às 16:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0856815-34.2024.8.12.0001 e código pNjh6qMm.

Nesse sentido:

SANDRA DE CASTRO BARROS

PORTARIA SCTIE/MS Nº 68, DE 18 DE JULHO DE 2022

decisão de não incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, os anticorpos monoclonais direcionados ao receptor do fator de crescimento epidérmico - Anti-EGFR (cetuximabe e panitumumabe) e direcionados ao receptor do fator de crescimento endotelial vascular - Anti-VEGF (bevacizumabe) para tratamento de primeira linha do câncer colorretal metastático (CCRm) irressecável (estágio IV), em associação à quimioterapia (QT).

Ref.: 25410.001418/2022-57, 0028041178.

A SECRETÁRIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dos arts. 20 e 23 do Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º Não incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, os anticorpos monoclonais direcionados ao receptor do fator de crescimento epidérmico - Anti-EGFR (cetuximabe e panitumumabe) e direcionados ao receptor do fator de crescimento endotelial vascular - Anti-VEGF (bevacizumabe) para tratamento de primeira linha do câncer colorretal metastático (CCRm) irressecável (estágio IV), em associação à quimioterapia (QT).

Art. 2º A matéria poderá ser submetida a novo processo de avaliação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, caso sejam apresentados fatos novos que possam alterar o resultado da análise efetuada.

Art. 3º O relatório de recomendação da Conitec sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nesse cenário, não é possível afirmar que se o medicamento tivesse sido disponibilizado antes, o resultado fatal não teria acontecido, notadamente pela gravidade da doença suportada pela mãe da autora, pois antes mesmo do ajuizamento da ação de obrigação de fazer, apresentava a doença em estágio avançado, com progressão hepática e pulmonar, conforme relatório médico de f. 51.

Assim, a ausência de evidência científica acerca da eficácia do medicamento no tratamento da doença da mãe da autora retira o nexo de causalidade necessário à caracterização da responsabilidade civil do Estado.

Nesse sentido:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO MULLER PAREJA, liberado nos autos em 06/10/2025 às 16:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0856815-34.2024.8.12.0001 e código pNjh6qMm.

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FALECIMENTO DO AUTOR – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO PELOS HERDEIROS – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJMS. Apelação Cível n. 0801012-16.2022.8.12.0008, Corumbá, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 31/03/2025, p: 02/04/2025).

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELOS HERDEIROS DO AUTOR – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO ONCOLÓGICO (NEOPLASIA MALIGNA COLORRETAL) - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TRIFLURIDINA-TIPIRACILA E BEVACIZUMA – DEFERIMENTO DE TUTELA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES PARA COMPRA DIRETA DETERMINADA PELO TRIBUNAL – VIABILIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO EM VIDA – ÓBITO POSTERIOR – QUADRO CLÍNICO GRAVE E AVANÇADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO DANOSO E AÇÃO/OMISSÃO ESTATAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENTES PÚBLICOS – INEXISTÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se no presente recurso a ocorrência de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é dever do Estado e direito de todos, conforme art. 196 da Constituição Federal, podendo o cidadão exigir judicialmente o fornecimento de medicamentos indispensáveis à preservação da vida e da dignidade. 4. No caso concreto, embora inicialmente não tenha ocorrido o fornecimento espontâneo dos medicamentos, houve o deferimento da tutela em segunda instância, com subsequente sequestro judicial de valores, efetivado em vida do paciente, para viabilizar o tratamento. 5. Os medicamentos foram, portanto, efetivamente disponibilizados por meio judicial antes do falecimento, o que afasta a alegação de omissão estatal apta a ensejar a responsabilização por eventual dano. 6. Outrossim, deve-se levar em conta que a patologia que acometeu o autor, em estágio avançado (metástases múltiplas), apresenta prognóstico reservado e caráter irreversível, sendo inviável aferir se o uso do medicamento, ainda que iniciado, seria capaz de alterar o desfecho letal. 7. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o óbito do paciente, inexiste responsabilidade civil dos entes públicos por danos morais. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida e não provida.(TJMS. Apelação Cível n. 0805535-73.2024.8.12.0017, Nova Andradina, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 15/07/2025, p: 16/07/2025).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO MULLER PAREJA, liberado nos autos em 06/10/2025 às 16:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0856815-34.2024.8.12.0001 e código pNjh6qMm.

Conclui-se, portanto, que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, sendo a improcedência do pedido indenizatório medida que se impõe.

Dispositivo

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial por Fernanda Souza Branquinho Carneiro contra Estado de Mato Grosso do Sul, partes qualificadas na inicial.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja cobrança fica sobrestada em razão da gratuidade judiciária concedida (f. 99).

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Declaro a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Campo Grande, na data da assinatura digital.

Claudio Müller Pareja
Juiz de Direito
- assinatura digital -

Endereço: Rua da Paz, 14, Jardim dos Estados - 4º andar - Bloco I - CEP 79002-919, Fone: 3317-3414,
Campo Grande-MS - E-mail: cgr-2vfrp@tjms.jus.br - autos 0856815-34.2024.8.12.0001

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO MULLER PAREJA, liberado nos autos em 06/10/2025 às 16:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0856815-34.2024.8.12.0001 e código pNjh6qMm.